



S.C. INTER PROIECT S.R.L.

3400 CLUJ-NAPOCA

p-ța Mărăști nr.3. bloc 12, parter

tel: 0040-64-412541, tel/fax: 0040-64-412540

REG.COM. J12/1801/1991; COD FISCAL R 213149; CONT B.R.D. FILIALA CLUJ 251100996115607

REACTUALIZARE P.U.G. GHERLA – jud. Cluj

Regulament de urbanism

ROMANIA nr. 81/27.12.1999
~~ROMANIA nr. 81/27.12.1999~~

privind aprobarea P.U.C. și a Regulamentelor locale de urbanism a orașului Cherla și localităților componente Băița, Măgare și Silvaș.

Consiliul Local al Orașului Cherla, întrunit înedința extraordinară de lucru ;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.C. și a Regulamentelor locale de urbanism a orașului Cherla și localităților componente Băița, Măgare și Silvaș - primăria din inițiativa primarului ;

Având referatul de specialitate nr. 841c/21.12.1999 și concluziile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Cherla ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 62/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele mijlocii pentru realizarea locuințelor ;

În baza dispozițiilor conținute de art. 21 lit. (a) și art. 23 din Legea nr. 62/1991, republicată.

DISPOZIȚII :

Art.1. Se aprobă Planul de Urbanism General al orașului Cherla și localităților componente Băița, Măgare și Silvaș și Regulamentul local de Urbanism al orașului, care devine act normativ legal în vederea desfășurării activității de urbanism.

Art.2. Regulamentul P.U.C.-ului este obligat să pască la data anului 1999, să completeze termenii și limitele prevăzute și aprobate legal necesare și să realizeze documentația în funcție de condițiile impuse prin lege.

Art.3. Primăria este obligată să realizeze activitatea de urbanism în conformanță cu dispozițiile și dispozițiile P.U.C.-ului.

Președintele
Nr. consilierii prezidenți
Nr. voturi "pentru"



SECRETAR GENERAL

SECRETAR



S.C. INTER PROIECT S.R.L.

3400 CLUJ-NAPOCA

p-ța Mărăști nr.3. bloc 12, parter

tel: 0040-64-412541, tel/fax: 0040-64-412540

REG.COM. J12/1801/1991; COD FISCAL R 213149; CONT B.R.D. FILIALA CLUJ 251100996115607

REACTUALIZARE P.U.G.

GHERLA – jud. Cluj

Regulament de urbanism

Denumirea proiectului: **Reactualizare plan urbanistic general – Gherla
și Regulament general de urbanism**

Beneficiar: **Primăria orașului Gherla**

Proiectant: **S.C. INTER PROIECT S.R.L.**



arh. Emanoil Tudose

arh. Gheorghe Elkan

arh. Teodor Raiciu

arh. Sanda Măgherușan

Numărul proiectului: **366/1998**

Data predării: **decembrie 1998**

REACTUALIZARE P.U.G. GHERLA
JUDETUL CLUJ

REGULAMENT DE URBANISM

Notă:

Prezentul regulament este o reactualizare a Regulamentului aferent P.U.G.Gherla 1996, întocmit de S.C. Institut Proiect S.A.Cluj-Napoca, în cadrul ctr. 2902/1994 cod 06-08, șef proiect c.arh.Mircea I.Radu - Intervențiile S.C.INTER PROIECT s-au făcut referitor la:

°refacerea intravilanului conform Hotărârii Consiliului Local Gherla nr.62/15 oct.1998

°refacerea mărimii unor U.T.R.-uri

°nuanțarea unor restricții

°precizări mai detaliate privind construibilitatea unor zone, ș.a.

Reactualizarea Regulamentului de urbanism se face la comanda Primăriei Gherla care ne-a pus la dispoziție P.U.G.Gherla 1996.

arh.Emanoil Tudose



MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

STRUCTURA SI METODOLOGIA DE ELABORARE, IN CONFORMITATE CU:

- *Legea nr.50/1994, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Ordinul nr.91/1991 al M.L.P.A.T.
- *Formulare, Procedura de autorizare și conținutul documentațiilor prevăzute la art.2, alineatul 2 și art.6, alineatul 1, din Legea nr.50/1991, anexă la "Monitorul Oficial" nr. 228/14.11.1991
- *Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism - Monitorul Oficial nr. 149/16.07.1996
- *Metodologia cadru (elaborată de URBANPROIECT) având Regulamentul local de urbanism 5/1994
- *Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
- *Proiectul URBANPROIECT nr.248/94 "REGULAMENT LOCAL DE URBANISM P.U.G. MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC"
- *Regulament și P.U.G. oraș Gherla 1996, proiect întocmit de S.C. Institut Proiect Cluj S.A., ctr.nr.2902/1994.

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI:

*Denumirea lucrărilor: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
AL ORASULUI GHERLA
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

*Beneficiar: PRIMARIA ORASULUI GHERLA

*Proiectant: S.C.INTER PROIECT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA

1.2. OBIECTUL LUCRARII:

Obiectul contractului 366/1998 este elaborarea REACTUALIZARII PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) AL ORASULUI GHERLA.

Documentația stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare a localității pe o perioadă determinată (15 ani), pe baza analizei multicriteriale a situației existente. Orientează aplicarea unor politici în scopul construirii și amenajării teritoriului localității, politici ce își propun, între altele, restabilirea drepturilor de proprietate și statuarea unor noi relații socio-economice pentru perioada următoare de 15 ani.

Reactualizarea Planului Urbanistic General s-a elaborat conform Legii 50/1991 republicată și a anexelor acesteia, reprezentând rezultatul efortului comun al colectivității locale și a proiectanților.

Prezenta documentație are drept obiect Reactualizarea Regulamentului local de urbanism, ce a fost elaborat pe baza prevederilor Legii 50/1991 și Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, Legii 33/1994, respectând în totalitate Hotărârea Guvernului României nr.149/16 iulie 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Prezentul regulament este o reactualizare a Regulamentului aferent P.U.G. Gherla 1996, întocmit de S.C. Institut Proiect S.A.Cluj-Napoca, în cadrul ctr.2902/1994 cod 06-08, șef proiect

c.arh.Mircea I.Radu. Intervențiile S.C.Inter Proiect s-au făcut referitor la:

- refacerea intravilanului conform Hotărârii Consiliului Local Gherla nr.62/15 oct.1998
- refacerea mărimii unor U.T.R.-uri
- nuanțarea unor restricții
- precizări mai detaliate privind construibilitatea unor zone, ș.a.

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice precum și a regulamentelor locale de urbanism. Planurile generale de urbanism și regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul General de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri din intravilanul orașului. Regulamentul local de urbanism, prezentat în continuare detaliază parte din articolele Regulamentului general, conform specificului localității și a caracteristicilor unităților teritoriale de referință (U.T.R.).

Până la aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Gherla și a Regulamentului local de urbanism, autorizarea executării construcțiilor se va face numai în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.149 din 16 iulie 1996.

După aprobarea P.U.G. și a Regulamentului local de urbanism aferent, acesta capătă și valoare juridică, fiind opozabil în justiție în elucidarea unor conflicte ce pot apare între părți (administrația locală, persoane juridice, persoane fizice, etc)

1.3. SURSE DOCUMENTARE, BAZA TOPOGRAFICA:

În cadrul reactualizării regulamentului au fost preluate soluțiile și reglementările cuprinse în regulamentul din 1996

și în P.U.G. oraș Gherla 1996.

A fost de asemenea luat în considerare Volumul 5 din seria "METODOLOGII - CADRU" pentru elaborarea documentațiilor de urbanism cu obiect întocmirea REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM.

În vederea întocmirii regulamentului din 1996 a fost consultat proiectul URBANPROIECT nr.248/1994 "REGULAMENT LOCAL DE URBANISM P.U.G. MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC".

Baza topografică a fost întocmită de S.C. Inter Proiect în baza planurilor O.C.A.O.T.A. sc.1:5000, completate cu noile denumiri de străzi, întreprinderi, zone nou construite, etc. puse la dispoziție de beneficiar.

2. PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI INTRAVILAN

2.1. DIVIZIUNEA TERITORIULUI IN U.T.R.-URI, ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE

Impărțirea teritoriului în U.T.R.-uri s-a făcut conform planșei nr.3 "Unități teritoriale de referință" din cadrul pieselor desenate ale P.U.G. reactualizat.

Având în vedere mărimea și complexitatea orașului Gherla, teritoriul intravilan al acestuia a fost împărțit în 29 de unități teritoriale de referință (U.T.R.), delimitate prin străzi, elemente de cadru natural sau limite de proprietate.

Principalele criterii de împărțire a teritoriului intravilan al orașului în U.T.R.-uri au fost următoarele:

- funcțiunea predominantă a zonei
- limitele naturale și fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape, căi ferate, etc)
- zone pentru care se vor elabora planuri urbanistice
- omogenitatea zonei

Pentru a nu se crea confuzii, având în vedere problemele complexe ale orașului, care generează o grafică încărcată, fiecare U.T.R. este prezentat pe o fișe aparte în regulament, fiind marcate:

- vecinătățile și străzile ce o delimitează;
- orientarea cardinală identică cu planșa "Reglementări"
- marcarea zonelor și subzonelor cu culorile standard.

2.2. ZONIFICAREA TERITORIULUI:

(legenda zonelor și indicativelor ce se regăsesc în partea grafică a prezentului regulament)

L - ZONA DE LOCUINȚE

Lm - SUBZONA LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU REGIM GENERAL DE ÎNĂLȚIME P, P+1 ETAJE (CU ACCENTE P+2)



Lm.su. - locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P, P+1 etaje existente

Lm.su.r. - locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P, P+1 etaje existente cu restricții de construire

Lm.su.cm. - locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P, P+1 etaje existente aflate în interiorul zonei protejate (cetatea Martinuzzi)

Lm.sú.p. - locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P, P+1 etaje propuse

Lp - SUBZONA LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, P+2 ETAJE AFLATE ÎN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE A CENTRULUI ISTORIC (ORAȘUL BAROC) EXISTENTE



Lb - SUBZONA LOCUINȚE FAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1(M) la S+P+3(M) PROPUSE



Lb.p.p. - locuințe familiale cu regim de înălțime S+P+1(M) la S+P+3(M) propuse - cu P.U.Z. sau P.U.D. elaborat și aprobat



Lb.p. - locuințe familiale cu regim de înălțime S+P+1(M) la S+P+3(M) propuse

Li - SUBZONA LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1, P+4 ETAJE



Li.e. - locuințe colective cu regim de înălțime P+2, P+4 etaje existente

IS - ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII



IS.a. - SUBZONA UNITĂȚI ADMINISTRATIVE

IS.co. - SUBZONA UNITĂȚI COMERCIALE

IS.i. - SUBZONA UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

IS.ct. - SUBZONA CULTE

IS.c. - SUBZONA UNITĂȚI CULTURĂ

IS.s. - SUBZONA UNITĂȚI SANITARE

IS.sp. - SUBZONA UNITĂȚI SPORT

IS.fb. - SUBZONA UNITĂȚI FINANCIAR-BANCARE

IS..sv. - SUBZONA UNITĂȚI SERVICII (INCLUSIV CAZARE)

IS.as. - SUBZONA UNITĂȚI ASISTENȚĂ SOCIALĂ



IS.p. - SUBZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII PROPUSE

I. - ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE

-  I. - SUBZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE EXISTENTE
-  I.cm. - SUBZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE EXISTENTE AFLATE ÎN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE (CASTELUL MARTINUZZI)
-  I.p. - SUBZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE PROPUSE

A - ZONA UNITĂȚILOR AGRICOLE

-  A - SUBZONA UNITĂȚI AGRICOLE EXISTENTE

P - ZONA DE PARCURI (ȘI BALNEAR), AGREMENT, TURISM ȘI SPORT

-  Po - SUBZONA PARCURI
- Pb - SUBZONA BALNEARĂ
- Pt - SUBZONA TURISTICĂ
- Ps - SUBZONA SPORT
- Pp - SUBZONA PLANTAȚII DE PROTECȚIE

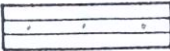
G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

-  G.c. - SUBZONA CIMITIRE EXISTENTE
- G.c.cm. - SUBZONA CIMITIRE EXISTENTE AFLATE ÎN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE (CASTELUL MARTINUZZI)
-  G.s. - SUBZONA RAMPĂ DEPOZITARE DEȘEURI

TE - ZONA CONSTRUCȚIILOR AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE



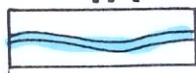
CC - ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI CONSTRUCȚII AFERENTE

-  CC.r. - SUBZONA CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERE
-  CC.f. - SUBZONA CĂI DE COMUNICAȚIE FERROVIARE

S - ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

-  S. - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ EXISTENTĂ
- S.cm. - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ EXISTENTĂ AFLATĂ ÎN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE (CETATEA MARTINUZZI)

TA - ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE



ORAȘUL GHERLA

3.PRESCRIPTII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE LA NIVELUL:

- **ZONELOR FUNCȚIONALE**
- **SUBZONELOR FUNCȚIONALE**
- **U.T.R.-URILOR**

3.1. L - ZONA DE LOCUINȚE

3.1.1. CARACTERUL ZONEI:

Funcțiunea predominantă: locuirea

Funcțiuni complementare: instituții și servicii

Zona de locuit va avea și în perspectivă, ca și în situația existentă, ponderea principală în cadrul zonelor funcționale ale orașului și a fost împărțită în subzone. Funcție de caracteristicile fiecăreia, precum și de valoarea fondului de locuit existent, de gradul de ocupare al terenului, s-au propus restructurări și soluții diferite, adecvate fiecărei subzone în parte, respectiv fiecărui U.T.R. în parte.

Lm - SUBZONA LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU REGIM GENERAL DE ÎNĂLȚIME P, P+1 ETAJE (CU ACCENTE P+2)



Lm.su. - locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P, P+1 etaje existente

Lm.su.r. - locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P, P+1 etaje existente cu restricții de construire

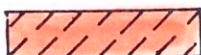
Lm.su.cm. - locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P, P+1 etaje existente aflate în interiorul zonei protejate (cetatea Martinuzzi)

Lm.su.p. - locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P, P+1 etaje propuse

Lp - SUBZONA LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, P+2 ETAJE AFLATE ÎN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE A CENTRULUI ISTORIC (ORAȘUL BAROC) EXISTENTE



Lb - SUBZONA LOCUINȚE FAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1(M) la S+P+3(M) PROPUSE



Lb.p.p. - locuințe familiale cu regim de înălțime S+P+1(M) la S+P+3(M) propuse - cu P.U.Z. sau P.U.D. elaborat și aprobat



Lb.p. - locuințe familiale cu regim de înălțime S+P+1(M) la S+P+3(M) propuse

Li - SUBZONA LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2, P+4 ETAJE



Li.e. - locuințe colective cu regim de înălțime P+2, P+4 etaje existente

3.1.2. UTILIZARE FUNCTIONALA (permisiuni, restricții, condiționări)*:

3.1.2.1. UTILIZARI PERMISE:

a) Locuințe individuale existente cu regim de înălțime P, P + 1 (cu anexe)** pe terenurile lotizate, în subzonele:

Lm.su. 3;4;5;6;9;10;11;12;13;15;16;17;19; 24 și 26

b) Locuințe individuale existente cu regim de înălțime P, P + 1 (cu anexe)** pe terenurile lotizate, în subzonele cu restricții:

Lm.su.r.11; 16 și 18

c) Locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P, P + 1 etaje, existente în interiorul zonei protejate (Cetatea Martinuzzi)

Lm.su.cm.3

d) Locuințe unifamiliale propuse cu regim de înălțime P, P + 1

Lm.su.p 1;4;6;9;12;13;15;16 și 17

NOTE:

*Lucrarea "Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită culturală, istorică, arhitectural - urbanistică" - proiectant arh.Virgil I.Pop - întocmită în cadrul P.U.G.Gherla ctr.2902/1994 al Institut "Proiect" Cluj S.A. face parte integrantă din prezentul Regulament de urbanism al orașului Gherla. Lucrarea menționată cu toate permisiunile, restricțiile și condiționările cuprinse va fi avizată și aprobată odată cu Reactualizare P.U.G.Gherla.

**In temeiul prezentului regulament, se permite autorizarea de anexe (din punct de vedere al construcției). Pentru funcțiuni altele decât cele de depozitare (inclusiv garaj) este nevoie de o Hotărâre a Consiliului Local, hotărâre ce va trebui reînnoită anual.

e) Locuințe familiale propuse cu regim de înălțime $S + P + 1(M)$ la $S + P + 3(M)$ pe terenuri cu P.U.Z. sau P.U.D. elaborat și aprobat:

Lb.p.p. 12; 13 și 15

f) Locuințe colective existente, cu regim de înălțime $P + 2$ la $P + 4$ etaje, în subzonele:

Li.e. 1;3;4;5;6;9 și 10

g) Locuințe familiale cu regim de înălțime $S + P + 1(M)$ la $S + P + 3(M)$ etaje în subzonele ce necesită întocmirea de P.U.D.-uri sau P.U.Z.-uri:

Lb.p. 6;12;13;15;17 și 19

3.1.2.2. UTILIZARI INTERZISE:

- unități poluante, producătoare de noxe care prezintă riscuri tehnologice sau orice alte funcțiuni incompatibile cu zonele de locuințe;

- locuințe, pe parcelele ce nu îndeplinesc condițiile de construibilitate (punctul 3.1.3.)

3.1.3. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

3.1.3.1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR:

- Sunt considerate loturi construibile numai cele ce îndeplinesc următoarele condiții:

- a) să aibă o suprafață minimă de parcelă de 150 mp pentru clădiri înșiruite, respectiv de minimum 200 mp pentru clădiri izolate sau cuplate

b) să aibă un front la stradă de:

*minimum 8,00 m pentru clădiri înșiruite

*minimum 12,0 m pentru clădiri izolate
sau cuplate

c) în cazul parcelelor de colț, situate la intersecția a două străzi, lățimea minimă a frontului la strada principală trebuie să fie de 12,00 m (în cazul locuințelor cuplate, cu un calcan) respectiv de 15,00 m (în cazul locuințelor izolate, cu patru fațade).

Condițiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate, cât și celor neregulate.

d) În cadrul "orașului baroc", regăsit în limitele U.T.R.1, locuința are de regulă un plan compact, dreptunghiular cu dimensiunile de aproximativ 12 x 20 m. Locuința este așezată cu două laturi pe limita de proprietate, fațada de la stradă este întotdeauna cea scurtă, loturile lungi sunt perpendiculare pe stradă, o fațadă conține intrarea dinspre curte, iar fațada opusă, de pe limita de proprietate, este calcan. Fațada de la curte este orientată de regulă spre sud. În acest fel casele sunt cuplate doar în mod excepțional. Regimul de înălțime este parter, așa încât modul de ocupare al terenului este tipic rural cu front neînchis. Modul specific de rezolvare al porții carosabile prin prelungirea zidului fațadei principale pe întreaga lățime a parcelei creează un aspect al frontului străzii cu specific urban.

Notă:

La eliberarea autorizațiilor de construcție, se va ține cont și de vol. "Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită" din P.U.G. Gherla, proiect nr.2902/1994 - proiectant arh.Virgil I.Pop.

3.1.3.2. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENT:

Față de aliniament (definit ca linia de demarcație între terenurile aparținând domeniului public și cel aparținând domeniului privat) construcțiile vor fi amplasate la limita acestuia sau retrase, după cum urmează:

- pe aliniament, în cazul în care frontul construit existent se confundă cu linia de demarcație a proprietăților către stradă;

- în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

- retras de la aliniament numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale, în următoarele cazuri:

- înscrisura în regimul de aliniere existent, cu recomandarea unei retrageri de 4,0 - 6,0 m față de aliniament în scopul realizării unei zone de protecție față de sursele de poluare ale căilor de circulație*, iar la intersecții retragerile necesare pentru asigurarea vizibilității.

3.1.3.3. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI:

Construcțiile realizate pe o parcelă vor fi amplasate la o distanță minimă față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia egală cu jumătatea înălțimii la cornișă (dar nu mai puțin de 3,00 m) cu următoarele excepții:

- când clădirea se lipește de două calcane învecinate, formând un front continuu;

Notă: *dar nu mai puțin decât normele, privind construibilitatea, impuse de siguranța circulației față de drumurile naționale și județene.

- când clădirea se lipește de un calcan al clădirii învecinate, menținându-se distanța de $H/2$ (dar nu mai puțin de 3,00 m) față de celelalte trei limite ale proprietății.

Distanța minimă de 3,00 m necesară în cazurile de mai sus, se majorează la:

- 4,0 m în cazul când o locuință se amplasează față de limita unei proprietăți existente cu funcție de producție sau servicii
- 6,00 m în cazul când o locuință se amplasează față de o unitate productivă

3.1.3.4. AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAȚA DE ALTELE, PE ACEEASI PARCELA

Distanțele dintre clădirile nealăturate, de pe aceeași parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, precum și să corespundă normelor de însorire și în concordanță cu măsurile preventive de pază contra incendiilor.

Distanța minimă dintre corpurile distincte de clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 3,00 m.

Anexele locuințelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte corpuri de clădiri sau pe limita de proprietate, cu condiția respectării prevederilor Codului Civil.

3.1.3.5. ACCESE CAROSABILE:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă acces la un drum public sau privat.

Accesele trebuie îndepărtate cât mai mult posibil de intersecții.

Pentru o parcelă alăturată mai multor drumuri (cazul unei parcele de colț), accesul la drumul cu traficul cel mai intens poate fi interzis.

În cazul drumurilor cu circulație intensă, accesul la acesta a unei suite de parcele se poate prelua printr-un drum local.

Accesele în subzonele Lm.su.p și Lb.p se vor rezolva prin documentațiile de urbanism (P.U.D. sau P.U.Z.) ce se vor elabora ulterior. În cazul U.T.R.1 accesul carosabil pe lângă case, cu toate că aduce o notă rurală, este de preferat fiind tradițional în Gherla.

La determinarea configurației acceselor se va respecta anexa nr.4 la Regulamentul General de Urbanism.

Nu se permite autorizarea nici unei construcții care nu are asigurate locurile de parcare (sau) și de garare (min.1 loc parcare-garare/ap.) în limita lotului.

3.1.3.6. PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR (P.O.T.)

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR (C.U.T.)

P.O.T. trebuie să exprime limita maximă de suprafață, permis să fie ocupată la sol de construcții. Prin construcții se înțeleg:

- clădiri și anexele acestora

În mod practic, P.O.T. exprimă cât din suprafața unei parcele este permis să fie ocupată cu construcții, restul reprezentând spații libere și plantate.

C.U.T. rezultă din raportul dintre totalul ariei construite desfășurate și suprafața terenului.

Prin asocierea P.O.T. și C.U.T. se poate controla densitatea într-o subzonă sau zonă funcțională.

Pentru subzonele Lm.su.p și Lb.p se propun:

P.O.T. maxim admis:

Pentru loturi de 300 m:

- ▾ pentru P + 1 (M) 45%
- ▾ pentru P + 2 (M) 40%
- ▾ pentru P + 3 (M) 35%

Pentru loturi de 500 m:

- ▾ pentru P + 1(M) 40%
- ▾ pentru P + 2(M) 35%
- ▾ pentru P + 3(M) 30%

Pentru subzonele Li.e:

P.O.T. și C.U.T.: se menține situația existentă.

- ▾ Nu este permisă amplasarea de noi construcții.

Pentru subzonele Lb.p.p; Lb.p și Lm.su.p

P.O.T. și C.U.T. se vor stabili prin P.U.Z.-urile de zonă, ce se vor elabora sau vor fi conform P.U.Z. sau P.U.D. aprobat.

Precizare:

- ▾ C.U.T.-ul rezultă din corelarea dintre P.O.T.admis cu suprafața terenului;

- ▾ Se permite modificarea P.O.T. (și C.U.T.) în următoarele condiții:

°In baza unui PUD sau PUZ întocmit și aprobat conform legislației în vigoare și care va cuprinde minimum un cartal determinat de străzi existente.

°Majorarea P.O.T. prin hotărâre a Consiliului Local Gherla socotind că investitorul plătește amenajarea unei suprafețe de zonă verde care, aritmetic vorbind, adăugată la suprafața terenului în proprietate duce la obținerea de P.O.T. maxim admis prin prezentul regulament. Această aprobare se poate da numai după ce se face dovada plății. Se subînțelege că aceste sume nu pot fi folosite decât pentru amenajarea de noi zone verzi (de exemplu lucrările de acoperire, etc. a actualei gropi de gunoi).

3.1.3.7. ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR:

În cadrul zonelor de locuit existente, autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate (socotind și eventuala mansardă). Pentru alte situații sau pentru zonele ce trebuiesc întocmite P.U.D.-uri sau P.U.Z.-uri regimul de înălțime se va stabili conform prevederilor acestor proiecte.

Regimul de înălțime din zonele protejate (ș.a.) se va stabili de la caz la caz în baza unei fundamentări adecvate și având la bază recomandările (și condiționările) din studiul "Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită". Acest lucru nu exclude ca pentru anume lucrări să apară necesitatea întocmirii de Studiu de impact urbanistic.

3.1.3.8. ECHIPAREA EDILITARĂ:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente sau la rețele ce se vor executa concomitent cu noile construcții.

În cazul construcțiilor individuale, cu avizul organelor administrației publice locale, se pot face derogări în următoarele condiții:

- *realizarea unor soluții în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului în baza avizelor prevăzute de legislație;

- *beneficiarii sunt obligați să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de Consiliul Local, la rețeaua centralizată publică, atunci când acestea se vor realiza.

Parcelele pentru care nu se pot asigura condițiile menționate sunt neconstruibile.

Spațiile publice ale parcelărilor trebuie să beneficieze de asemenea de rețele electrice pentru iluminat și de posibilități de canalizare a apelor pluviale.

3.1.3.9. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR:

În temeiul Regulamentului General de Urbanism, autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

De asemenea, autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile generale acceptate ale urbanismului și arhitecturii este interzisă.

Se va respecta caracterul general al zonei și armonizarea noilor construcții cu aspectul clădirilor învecinate (materiale, goluri, registre de înălțime, detalii de arhitectură, conformarea acoperișului și învelitorii, etc) în vederea asigurării coerenței fronturilor stradale. Derogarea de la acestea se admite prin Studiu de impact urbatectural avizat în prealabil.

În cadrul UTR.1 clădirile monument istoric, propuse monument istoric și cele cu valoare ambientală vor fi păstrate în forma volumetrică actuală. Intervențiile ce vizează schimbarea de funcțiune și modificări de fațadă sau interioare vor fi supuse avizării Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (C.N.M.A.S.I.)

Prin lucrări de întreținere se va urmări și restaurarea și conservarea monumentelor. Clădirile ce au fost "mutilate" în etape anterioare vor fi readuse la aspectul inițial atunci când nu există o contradicție cu noua funcțiune.

Documentațiile prin care se solicită transformări, vor fi însoțite de un relevu profesional integral al imobilului. Dacă documentația prevede modificări ale volumetriei se vor adăuga piese care să prezinte profilul și desfășurarea străzii, fotografii și (sau) fotomontaje cu situația existentă.

Se va urmări revenirea la forma inițială a decorațiilor și tâmplăriilor. O atenție deosebită se va acorda părților carosabile, care în majoritate sunt cele inițiale, dar într-o stare fizică

foarte proastă, agravată în ultima vreme prin creșterea gradului de motorizare, deci implicit a folosirii porților.

Elementele de piatră (chenare, socluri, etc) acoperite cu mortare și zugrăveli, vor fi degajate (cu grijă, pentru a nu duce la degradarea prin ciobire a pietrei) și păstrate în starea inițială, adică aparente.

Tencuielile și zugrăvelile se vor executa cu materiale tradiționale: tencuieli de var și nisip fără ciment și zugrăveli de apă în culori naturale. Tencuiala va lăsa aparent elementele decorative din piatră naturală și stucatura. Stucatura poate fi zugrăvită.

Tâmplăriile vor fi din lemn. Atunci când există "mar-tori" se vor reface după model și tâmplăriile azi înlocuite. Se admite și tâmplăria de aluminiu, dar numai placată cu lemn eventual vopsit în culori adecvate.

Invelitorile acoperișurilor vor fi menținute din țiglă solzi. Se interzice folosirea țiglei trase și a altor materiale (tablă, azbociment, materiale plastice, aluminiu, etc.) Coșurile de fum vor fi păstrate cu cărămidă aparentă sau tencuită cu mortar de var. Coronamentele și capacele de la coșuri, elementele care se degradează primele, vor fi refăcute după modelul inițial sau prin analogie.

Lucrările de feronerie vor fi păstrate în forma actuală. Se interzice eliminarea lor. Cele nou propuse vor avea forme apropiate de cele tradiționale, pentru a se evita situații ca cele apărute după anul 1990, în care spațiile comerciale noi rezultate în urma fenomenului de privatizare au grilaje metalice de calitate atât de scăzută încât duc la degradarea aspectului întregii fațade.

În privința reclamei comerciale, având în vedere lipsa de experiență și de tradiție în domeniu, deși e unul care pare minor se impun anumite precizări. Se interzice folosirea de reclame sclip-toare, inscripții luminoase care "defilează", inscripții pe balcoane inscripții care maschează elementele arhitecturale, etc.

Autorizarea de orice tip de reclame se va face în conformitate cu prevederile legale (Legea 50 republicată ș.a.). Pentru "reclama" din zona centrului istoric se impune întocmirea unui studiu de impact global nepermițându-se autorizarea individuală a acestora.

3.2. IS - ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII

3.2.1. GENERALITATI - CARACTERUL ZONEI

3.2.1.1. CARACTERUL ZONEI

Amplasarea și dimensionarea instituțiilor publice și serviciilor (dotărilor) în cadrul P.U.G. a fost analizată sub următoarele aspecte:

°Dotări de nivel orășenesc, pentru deservirea întregului oraș Gherla și a localităților componente și a celor din raza de polarizare a acestuia.

°Dotări aferente zonei de locuit, deservind populația la nivelul complexelor de locuit.

La dimensionarea rețelei de dotări s-a ținut seama de condițiile de dezvoltare în perspectivă a localității, iar calculele s-au făcut pe baza ordinelor în vigoare, precum și alte dimensiuni și capacități medii pentru necesarul de dotări specifice întreprinse la alte orașe asemănătoare ca număr de populație și funcțiuni economice.

*Funcțiunea predominantă: Instituții publice și servicii.

*Funcțiunea complementară: Locuirea

3.2.1.2. - UTILIZAREA FUNCTIONALA

3.2.2.1. UTILIZARI PERMISE

- | | |
|--------|--|
| IS.a | - Subzona unități administrative U.T.R. 1 și 3 |
| IS.co. | - Subzona unități comerciale U.T.R. 1, 2 și 18 |
| IS.i | - Subzona unități învățământ U.T.R. 1 și 4 |

IS.ct.	≡ Subzona culte	U.T.R. 1 și 4
IS.c	≡ Subzona unități cultură	U.T.R. 1,9 și 10
IS.s	≡ Subzona unități sanitare	U.T.R. 1,4,10 și 16
IS.sp	≡ Subzona unități sport	
IS.fb	≡ Subzona unități financiar-bancare	U.T.R. 1 și 8
IS.sv.	≡ Subzona unități servicii (inclusiv cazare)	U.T.R.2,4,5,6,19 și 2
IS.as.	≡ Subzona unități asistență socială	U.T.R.1
IS.p.	≡ Subzona instituții publice și servicii propuse	U.T.R.6,15

3.2.2.2. ≡ UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

≡ Instituții publice și servicii cu condiția întocmirii unor P.U.Z.-uri sau P.U.D.-uri, după aprobarea cărora în subzona IS.p.

Această subzonă face parte din U.T.R. 6 și 15.

≡ Instituții publice și servicii aflate în U.T.R.1, respectiv subzonele:

IS.a; IS.co; IS.i; IS.ct; IS.c; IS.s; IS.fb; IS.as

Orice intervenție conform prevederilor studiului (după avizarea acestuia de C.N.M.A.S.I.) "Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită ale orașului Gherla" contract I.P.C. nr. 2902/1994/09.

3.2.2.3. ≡ UTILIZARI INTERZISE

≡ Amplasarea unităților care prezintă pericol tehnologic, sau a căror poluare depășește limitele parcelei;

3.2.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

3.2.3.1. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

Pentru a fi construibilă o parcelă, pentru instituții publice și servicii de orice fel, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să aibă o suprafață minimă de 200 mp;
- b) să aibă un front la stradă de minimum 12,0 m pentru clădiri izolate sau cuplate.

Aceste indicații au aplicabilitate pentru dotările ce se vor amplasa în cadrul "Zonelor de locuit și funcțiuni complementare", respectiv subzonele Lm (Lm.su și Lm.su.p) și Lb.

3.2.3.2. - AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚA DE ALINIAMENT

Instituțiile sau serviciile ce se vor amplasa în subzonele indicate mai sus (Lm și Lb) pot fi amplasate față de aliniament astfel:

- pe aliniament, în cazul în care frontul construit existent se confundă cu linia de demarcație a proprietăților către stradă;

- în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente.

- retras de la aliniament, în următoarele cazuri:

- * înscrisura în regimul de aliniere existent, cu recomandarea unei retrageri de 5,0 - 6,0 m față de aliniament în scopul realizării unei zone de protecție față de sursele de poluare ale căilor de circulație, iar la intersecții retragerile necesare pentru asigurarea vizibilității.

- * Când situația (din punct de vedere urbanistic) o permite, se recomandă retragerea clădirilor de la aliniament pentru a permite organizarea parcării în limita lotului.

3.2.3.3. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI

Pentru toate clădirile se impune o distanță minimă obligatorie față de limitele laterale și posterioare ale parcelei egală cu jumătatea înălțimii la cornișe a clădirii, dar nu mai puțin de 3,0 m.

Distanța se majorează la 4,0 m în cazul în care o clădire pentru servicii se amplasează față de limita unei proprietăți existente cu funcție de locuire.

3.2.3.4. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR UNELE FATA DE ALTELE

Distanțele dintre clădirile nealăturate de pe aceeași parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum și accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient în utilizarea construcțiilor: iluminare naturală, însorire, salubritate, securitate, etc.

În cazul construirii mai multor corpuri distincte de clădiri pe aceeași parcelă, distanțele minime dintre acestea vor fi egale cu jumătate din înălțimea la cornișe a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 4,0 m.

3.2.3.5. - ACCESE

Pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă acces la un drum public sau privat.

Acestea trebuie îndepărtate cât mai mult posibil de intersecții.

Pentru o parcelă alăturată mai multor drumuri (o parcelă de colț) accesul la drumul cu traficul cel mai intens poate fi interzis.

În cazul drumurilor cu circulație intensă, accesul la acesta a unei suite de parcele se poate prelua printr-un drum local.

Se interzice autorizarea construcțiilor care nu au asigurat numărul de parcaje (și garaje) conform normelor în vigoare în limita lotului.

Cum s-a arătat la punctul 3.2.3.1. toate aceste indicații vizează amplasamentele posibile ale unor dotări aferente zonei de locuit, concret subzonelor Lm și Lb .

*

În cazul amplasamentelor eventualelor dotări specifice complexelor de locuit, fie în construcții independente (creșe - grădinițe, școli), fie la partere de blocuri (spații comerciale, servicii, deservire, etc) se vor soluționa în cadrul unor planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) sau P.U.D.-uri. Suprafața minimă cuprinsă într-un P.U.D. va fi un cartier determinat de străzi existente.

Pentru orice tip de investiții noi din sfera instituțiilor publice și serviciilor se va întocmi un P.U.D. conform prevederilor legale (și în condițiile aliniatelor precedente) ce va stabili P.O.T. și C.U.T. (coeficientul de utilizare a terenului).

3.2.3.6. PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENURILOR (P.O.T.)

Pentru U.T.R.6 (IS.p) - rezervă pentru instituții publice și servicii, POT și CUT se vor stabili în cadrul PUZ ce se va elabora pentru respectivul UTR.

3.2.3.7. ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

Pentru construcțiile amplasate în zone rezidențiale înălțimea dotărilor nu va depăși 10,0 m la cornișe, decât în cazuri bine argumentate printr-o documentație de urbanism (P.U.D.).

Aceste documentații de urbanism (P.U.D. sau P.U.Z.,) în stabilirea nivelului optim de înălțime propus, se vor încadra obligatoriu în limitele indicate în cadrul "Zonării funcționale" din prezentul PUG și regulament local de urbanism.

3.2.3.8. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Orice construcție nouă, destinată instituțiilor publice sau serviciilor, trebuie să fie racordată la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și la rețelele electrice din zonă.

În cazul în care zona nu dispune de rețele de echipare edilitară, derogări se admit, cu avizul organelor administrației competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

3.2.3.9. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Construcțiile vor avea volume simple și un aspect compatibil cu caracterul zonei, ce nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al respectivei zone.

În cadrul UTR 1 ce se suprapune cu "orașul baroc", clădirile monument istoric, propuse monument istoric și cele cu valoare ambientală vor fi păstrate în forma volumetrică actuală. Intervențiile ce vizează schimbarea de funcțiune și modificări de fațadă sau interioare vor fi supuse avizării C.N.M.A.S.I. Pentru transformările de fațadă se recomandă menținerea raportului plin gol apropiat de cel tradițional.

Documentațiile prin care se solicită transformări vor fi însoțite de un relevu profesional, integral al imobilului.

Dacă documentația prevede modificări ale volumetriei, se vor adăuga piese care să prezinte profilul și desfășurarea străzii, fotografii și (sau) fotomontaje cu situația existentă.

Invelitorile acoperişurilor vor fi menținute din țiglă solzi. Se interzice folosirea țiglei trase și a altor materiale (tabla, azbociment, materiale plastice, aluminiu, etc).

În cazul instituțiilor publice și a serviciilor, a do-tărilor comerciale și de altă natură, în domeniul reclamei comercia-le, se interzice:

- ▾ folosirea reclamei sclipitoare;
- ▾ inscripții luminoase care defilează;
- ▾ inscripții pe balcoane;
- ▾ inscripții care maschează elementele arhitecturale
- ▾ reclame pe calcane.

Aceste reclame vor fi ale activităților comerciale și nu pentru marcă.

Autorizarea de orice tip de reclame se va face în conformitate cu prevederile legale (Legea 50 republicată, ș.a.) Pentru "reclama" din zona centrului istoric se impune întocmirea unui studiu de impact global nepermițându-se autorizarea individua-lă a acestora.

Construcțiile noi propuse vor avea la stradă o fațadă de gabarite similare cu cele tradiționale.

Dacă se practică un regim de înălțime mai mare decât cel existent, creșterea în înălțime se va realiza cu retrageri în-scriindu-se sub un unghi de maximum 30°.

Se recomandă evitarea închiderii fronturilor la stradă

Se interzice folosirea acoperişurilor terasă, ca și a finisajelor străine Gherlei (de exemplu terasitul).

Celelalte indicații privind tratarea fondului construi existent prezentate la punctul 3.1.3.9. se mențin în totalitate și în cazul instituțiilor publice și ale serviciilor.

I. - ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE
3.3. A - ZONA UNITĂȚILOR AGRICOLE

3.3.1. GENERALITATI ~ CARACTERUL ZONEI

3.3.1.1. FUNCTIUNEA PREDOMINANTA:

- ~ Intreprinderi industriale și agricole;
- ~ Compusă din:
 - intreprinderi (unități) industriale SUBZONA I
 - intreprinderi agricole SUBZONA A

3.3.1.2. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE:

- ~ Căi de comunicație rutiere și feroviare și construcțiile aferente;
- ~ Construcții aferente lucrărilor tehnico-edilitare;
- ~ Servicii compatibile funcțiunii zonei.

3.3.2. UTILIZARE FUNCTIONALA

3.3.2.1. UTILIZARI PERMISE

- ~ activități productive industriale ("Platforma industrială Sud"), agroindustriale și agricole în subzonele I și A

3.3.2.2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

- a) intreprinderi industriale, în situația reautorizării funcțiunilor în condițiile legislației în vigoare I.4; I.5; I.6; I.10; I.11; I.12; I.13; I.18 și I.cm.3

b) Dezvoltările și amplasarea de noi capacități în cadrul și interiorul limitelor existente marcate pe desenul fiecărui UTR în parte, cu condiția aprobării unei documentații de urbanism, I.9 și I.10

(inclusiv studiu de impact)

c) Intreprinderi agricole, în interiorul limitelor marcate pe desenul fiecărui UTR în parte, în situația reautorizării funcțiunilor în condițiile legislației în vigoare:

A.1; A.9; A.10; A.15; A.18; A.19; A.20; A.25

3.3.2.3. UTILIZARI INTERZISE:

Unități care prezintă pericol tehnologic sau a căror poluare depășește limitele parcelei sau cele care nu au autorizație de funcționare obținută în condițiile legilor actuale.

→ Ferma 7 (creșterea și îngrășarea porcilor) a S.C. Agrocomsuin S.A. Bonțida, va fi obligată să se înscrie în parametrii impuși de legislația în vigoare prin obținerea unei noi autorizații de funcționare.

→ Amplasarea spre DN și DJ sau CF (cu respectarea distanțelor minime de amplasare conform norme DN, DJ sau CF) a activităților care prin natura lor au un aspect dezagreabil. Astfel de unități vor fi amplasate retras de principalele căi de circulație și mascate prin perdele de vegetație, ș.a.

3.3.3. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

3.3.3.1 → CARACTERISTICILE PARCELELOR:

→ În cadrul platformei industriale SUD, dimensiunea parcelelor (incinte industriale), forma acestora și accesele, se vor stabili în cadrul PUD sau PUZ ce se va elabora pentru respectiva zonă.

În cazul amplasamentelor izolate, în funcție de necesitățile tehnologice și normele specifice în domeniu.

Se interzice autorizarea oricărei construcții care nu are la bază un PUZ sau PUD întocmit și aprobat conform legislației în vigoare. Suprafața minimă pentru un PUD sau PUZ va fi determinată prin certificatul de urbanism și se va urmări rezolvarea tuturor problemelor de zonă.

3.3.3.2. AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚA DE ALINIAMENT:

~ Unitățile industriale ce se vor amplasa în cadrul zonei industriale SUD, vor respecta ideea asigurării coerenței fronturilor stradale prin luarea în considerare a situației vecinilor imediați și a caracterului general al străzii.

~ Față de aliniament, în cazul terenurilor virane, unde fronturile la stradă sunt libere, în cazul aceleiași platforme industriale SUD, construcțiile vor fi retrase cu 6,0 m.

~ Noile amplasamente de obiective cu caracter agricol, sau agro-industrial vor fi retrase față de aliniament cu cel puțin 10,0 m.

~ Aceste propuneri de alinamente nu servesc drept bază de autorizare. Autorizarea de noi construcții nu se poate admite decât în baza unor PUD-uri sau PUZ-uri aprobate ~ element valabil și pentru capitolele următoare: 3.3.3.3; 3.3.3.4; 3.3.3.5; 3.3.3.6; 3.3.3.7; 3.3.3.8 și 3.3.3.9.

3.3.3.3. AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚA DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELEI

~ Pentru toate clădirile din subzonele I și A se impune o distanță minimă obligatorie față de limita parcelei egală cu $H/2$, dar nu mai puțin de 4,0 m. În cazul în care parcela învecinată este ocupată cu locuințe, distanța minimă se majorează la 6,0 m.

- Se interzice cuplarea clădirilor industriale, de producție cu clădirile de locuit, chiar dacă acestea prezintă calcane spre parcela unității de producție.

3.3.3.4. AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FAȚA DE ALTELE

De regulă fluxul tehnologic determină planul general al incintelor industriale, conform proiectelor de specialitate, deci amplasarea construcțiilor unele față de altele.

În plus, distanța dintre clădirile de pe aceeași parcelă, trebuie să fie suficientă pentru a permite întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. De asemenea, nu trebuie să rezulte nici un inconvenient în deplina funcționabilitate a respectivelor clădiri: iluminare naturală, însorire, salubritate, securitate, etc.

Distanța minimă obligatorie între corpurile distincte de clădiri de pe aceeași parcelă va fi de $H/2$ (jumătate din înălțimea la cornișe), dar nu mai puțin de 4,0 m.

3.3.3.5. ACCESE

Toate clădirile trebuie să aibă în mod obligatoriu asigurat accesul dintr-o cale de circulație publică, corespunzătoare pentru a permite acțiunea mijloacelor de intervenție în caz de incendiu.

Accesele se vor rezolva prin documentațiile de urbanism ce se vor elabora odată cu solicitările de noi amplasamente.

Se interzice autorizarea funcționării oricărei întreprinderi, indiferent de profil, dacă nu au asigurată posibilitatea parcării tuturor mijloacelor auto din dotare precum și pe cele ale clienților și salariaților proprii fie în limita propriului lot, fie în parcaje special amenajate și autorizate ca atare. Se interzice staționarea și parcarea pe terenul public (cu excepția zonelor special amenajate și marcate ca atare).

3.3.3.6. PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENURILOR (POT)

COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

In cazul incintelor industriale și agro-industriale, respectivii coeficienți sunt în funcție de profilul obiectivelor, de tehnologiile folosite (pe verticală sau pe orizontală) și, ca atare, vor fi stabiliți în cadrul proiectelor de specialitate.

Cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherla, în cazul unităților în care fluxul tehnologic nu determină respectivii coeficienți, se recomandă:

POT max. 50%

CUT max. 1,5 mp. Ad/mp teren

Acești indicatori vor putea fi consacrați prin PUD-uri sau PUZ-uri aprobate.

3.3.3.7. ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

In zona industrială SUD, nu este limitativă, fiind în totalitate dirijată de fluxul tehnologic.

In cazul unităților dispersate pe teritoriul orașului, fără un grad de poluare care să depășească incinta proprie, și care prin PUG au fost menținute pe amplasament, eventualele dezvoltări se vor face numai prin PUD sau PUZ ce ar stabili și înălțimea. Nu se recomandă înălțimi mai mari de 15,0 m.

3.3.3.8. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Autorizarea de noi construcții este permisă conform PUZ sau PUD aprobat numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. Procesele tehnologice specifice condiționează restul echipării edilitare.

3.3.3.9. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Noile construcții propuse a se amplasa în zona industrială și în incintele agro-industriale existente, vor avea un aspect exterior ce nu contravine funcțiunii, se încadrează și nu depreciază aspectul general al zonei.

3.4. P - ZONA DE PARCURI (ȘI BALNEAR), AGREMENT, TURISM ȘI SPORT

3.4.1. GENERALITATI - CARACTERUL ZONEI

3.4.1.1. FUNCTIUNEA PREDOMINANTA

- Spații verzi amenajate sau naturale.

Compusă din:

- | | |
|----|----------------------------------|
| Po | - Subzona parcuri |
| Pb | - Subzona balneară |
| Pt | - Subzona turistică |
| Ps | - Subzona sport |
| Pp | - Subzona plantații de protecție |

3.4.1.2. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Instituții publice și servicii (nepoluante) care completează și ridică nivelul funcțiunii de bază a zonei.

3.4.2. UTILIZARE FUNCTIONALA

3.4.2.1. UTILIZARI PERMISE

- amenajări de parcuri, scuaruri în subzona Po
- amenajări pentru sport și recreere în subzona Ps
- perdele de protecție spre căile de comunicație rutiere sau feroviare
- între zone funcționale incompatibile
- menținerea, întreținerea și amplificarea spațiilor verzi naturale existente în intravilan
- activități balneo-turistice și funcțiuni complementare

3.4.2.2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

a) parcuri și activități balneo-turistice, cu condiția existenței unui PUD aprobat;

b) perdele de protecție, cu condiția ca între zonele industriale poluante, agro-industriale ș.a. și zonele de locuit să se utilizeze specii rezistente la nocivități.

c) pentru orice construcție se va solicita în mod obligatoriu indicarea în planul care însoțește cererea de autorizare de construire, a modului de tratare a spațiilor rămase libere, în special a celor vizibile de pe circulațiile publice în baza unui PUZ sau PUD elaborat și aprobat în conformitate cu prevederile și legislația în vigoare.

3.4.2.3. UTILIZARI INTERZISE

În subzona P, sunt interzise:

° orice fel de construcții ce nu au la bază un PUZ sau PUD specific aprobat

° orice fel de lucrări sau tipuri de exploatare a terenului care pot conduce la degradarea peisajului, dispariția vegetației și poluarea vizuală;

° în cadrul parcului sportiv (P.s) se vor elibera autorizații numai de reparații de întrețineri curente a bazelor existente sau altele în baza unui PUZ sau PUD aprobat.

3.4.3. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

- suprafața ocupată de clădiri și circulație să nu depășească cumulativ 20% din suprafață;

- ca aspect exterior, clădirile, prin localizare, dimensiuni sau aspect, să nu afecteze situl peisagistic.

3.5.G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

3.5.1. GENERALITATI - CARACTERUL ZONEI:

3.5.1.1. FUNCTIUNEA PREDOMINANTA:

- Construcții și instalații reclamate de buna gospodărire a orașului - cimitire și rampă de depozitare deșeurilor compuse din:

G.C. - Subzona cimitire existente

G.c.cm. - Subzona cimitire existente aflate în interiorul zonei protejate (Castelul Martinuzzi)

G.c - Subzona rampă depozitare deșeurilor*

3.5.1.2. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE:

- Pentru zona de cimitire împrejurimi, amenajări platforme, capele, etc. în baza unui PUZ sau PUD specific aprobat.

- Pentru subzona G.s - amenajări specifice ce au drept scop reducerea poluării și în final redarea în circuit vegetal a rampelor de gunoierie.

Notă:

- Rampa de gunoierie existentă are caracter provizoriu.
- Se impune reautorizarea funcțiunii cu stabilirea termenului limită de închidere a acesteia.
- Se impune mutarea locului de depozitare a gunoieriei menajere (conform PUD aprobat) și punerea în practică a tuturor măsurilor necesare de dezafectare ecologică a rampei existente

3.5.2. UTILIZARE FUNCTIONALA

3.5.2.1. UTILIZARI PERMISE

- °cimitire în subzonele G.c și G.c.cm
- °construcții și instalații necesare bunei gospodăriri a localității în subzona G.s.

3.5.2.2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

- °cimitir, amenajări și construcții complementare, cu condiția existenței unei documentații de urbanism avizate și aprobate conform Legii în subzona G.c și G.c.cm.
- °toate construcțiile și instalațiile necesare bunei gospodăriri a orașului, cu condiția respectării documentelor cu caracter normativ și directiv, precum și a soluțiilor și reglementărilor propuse în proiectele de specialitate.

3.5.3. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

- *caracteristicile parcelei (lotului), amplasarea construcțiilor regimul de înălțime și indicatorii maximi de control conform necesităților tehnice și normelor specifice;
- *aspectul exterior: se va asigura mascarea cu perdele de vegetație a incintelor vizibile de pe drumurile publice;
- *Se impune reautorizarea funcțiunilor în scopul luării tuturor măsurilor igienico-sanitare etc.:
 - eliminarea șiroirilor din incintele G.c și G.s spre parcelele învecinate
 - plantarea masivă (în baza unor proiecte specifice) a incintelor G.c și G.s
 - împrejmuirea și controlul accesului (inclusiv a animalelor) în incintele G
 - etc.

3.6. TE - ZONA CONSTRUCȚIILOR AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE

3.6.1. GENERALITATI - CARACTERUL ZONEI:

3.6.1.1. FUNCTIUNI PREDOMINANTA:

*Construcții și amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare

3.6.1.2. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE:

*Nu se recomandă.

3.6.2. UTILIZAREA FUNCTIONALA:

3.6.2.1. UTILIZARI PERMISE:

*Instituții care coordonează activitatea în domeniu.

*Construcții și amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare.

3.6.3. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR:

*Caracteristicile parcelei (lotului) ocupate de construcțiile cu acest specific, amplasarea acestora în interiorul incintei, regimul de înălțime și indicatorii maximi de control, vor fi în concordanță cu necesitățile tehnice (tehnologice) și normelor specifice.

*In conformitate cu legislația în vigoare, se interzice amplasarea de orice fel de construcții în interiorul limitei de protecție a rețelelor tehnico-edilitare. Mărimea coridoarelor de protecție, condițiile de exploatare a rețelelor tehnico-edilitare

și de autorizare a construcțiilor la limita zonei de protecție ș.a. se vor stabili prin avize și acorduri emise de deținătorii de rețele indiferent de forma de proprietate asupra terenului străbătut de rețele.

*Pentru instituțiile ce se realizează în cadrul zonei, se mențin indicatorii maximi admisibili ai zonei IS:

- P.O.T. max. 50% - max. 1,5 mp Adc/mp.teren

*Aspectul exterior: se va asigura mascarea cu perdele de vegetație a incintelor vizibile de pe drumurile publice.

*Se impune reautorizarea tuturor funcțiunilor în ideea obligației de respectare a tuturor normelor și legislației în vigoare cu referire specială la protecția sanitară, ecologică, etc.

Astfel:

- se instituie obligația respectării unei distanțe de 30 m dintre conducta principală de aducțiune apă față de orice sursă potențială de contaminare sau de 10 m în cazul traseelor de aducțiune situate în amonte de zona impurificată;

- pentru rețelele de distribuție apă această distanță este de 3,0 m;

- în cazul intersecției dintre conductele de aducțiune apă cu canale de ape uzate sau meteorice - distanța va fi de 0,40 m pe verticală (apele uzate jos);

- în cazul stației de epurare, dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru stația de pompare, deznisipator, decantare, filtre, dezinfecție, rezervoare îngropate va avea următoarele limite:

°stația de pompare - 10 m de la zidurile
exterioare ale clădirilor

°instalații de tratare - 20 m de la ziduri-
le exterioare ale clădirilor

°rezervoare îngropate - 20 m

Notă specială:

Pentru o rampă de gunoi autorizată conform normelor în
vigoare, distanța minimă față de zona de locuit este
de 1000 m.

3.7. CC - ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI CONSTRUCȚII AFERENTE

3.7.1. GENERALITATI - CARACTERUL ZONEI:

3.7.1.1. FUNCȚIUNEA PREDOMINANTĂ: Căi de comunicație compusă din:

- *căi rutiere - SUBZONA CC.r.
- *căi ferate - SUBZONA CC.f.

3.7.1.2. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE:

- *Serviciile funcției de bază și alte activități compatibile.

3.7..2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ:

3.7.2.1. UTILIZARI PERMISE:

- *Unități ale întreprinderilor de transporturi teritoriale;
- *garaje publice
- *parcaje publice
- *întreaga rețea de străzi din intravilan aparținând domeniului public;
- *instalații și construcții (inclusiv depozite) necesare funcționării activității feroviare;
- *echipamente publice reclamate și compatibile cu terenurile destinate activității feroviare;
- *lucrări de terasament;

3.7.2.2 UTILIZARI PERMISE CU CONDITII:

- *incintele unităților destinate transporturilor și garajele publice, vor respecta măsurile și normele admisibile de poluare și de asigurare împotriva riscurilor de incendiu și explozie;
- *se impune delimitarea clară (garduri, sau garduri vii) a terenului aferent activității feroviare, în conformitate cu regulile de securitate feroviară.

3.7.2.3. UTILIZARI INTERZISE:

- *cuplarea construcțiilor de profil cu clădiri locuit;
- *In conformitate cu legislația în vigoare precum și cu normele specifice pe ramuri de activitate se interzice amplasarea de orice fel de construcții (cu excepția celor aparținând C.F.sau D.N. și D.J. în interiorul limitei de protecție a căilor ferate sau a drumurilor naționale și județene.

3.7.3. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

- *Pentru toată zona CC, caracteristicile parcelei (loturilor), amplasarea construcțiilor, regimul de înălțime și indicatorii maximi de control, conform necesităților tehnice și normelor specifice, cu respectarea amenajărilor propuse în proiectele de specialitate.
- *In interiorul limitei de 100 m (măsurat de la limita cadastrală a proprietății c.f.) este obligatorie obținerea acordului prealabil al c.f. pentru orice tip de construcție.

În această arie se interzice amplasarea oricărei lucrări care ar putea pune în pericol siguranța circulației pe c.f. (cariere, depozite de combustibil sau explozibili, rețele ce transportă materiale inflamabile, etc), indiferent de natura proprietății asupra terenului.

*Se interzice amplasarea oricărui tip de construcții (excepții, dar cu aprobarea Administrației D.N. și D.J.: linii telefonice, de energie, rețele tehnico-edilitare, panouri indicatoare) în limita a 22 m față de axul D.N. și a 20 m față de axul D.J.

Pentru construcțiile existente care nu se înscriu în prevederile de mai sus nu vor fi eliberate autorizații decât pentru reparații și întreținere curentă, acestea urmând ca în timp să fie refăcute pe un alt amplasament conform prevederilor prezentului regulament.

*Aspect exterior:

- noile clădiri ce se vor amplasa, precum și amenajarea celor existente, să nu afecteze (mod de amplasare, dimensiuni, aspect) caracterul zonei în care se înscrie;
- să se realizeze o amenajare minimă peisagistică pe întreg traseul zonei feroviare (UTR 17) care are contact cu intravilanul orașului.

*Organizarea incintelor să țină seama de frontul prezentat către drumurile publice;

*Parcajele publice să fie plantate și înconjurate de garduri vii.

3.7.4. SARCINI SI OBLIGATII ALE S.N.C.F.R. SI ADMINISTRATIEI D.N. SI D.J.

- Se instituie obligația S.N.C.F.R. și Administrației D.N. și D.J. de a borna și delimita (fizic) limita zonei cadastrale ce le aparține.

- Intră în obligația S.N.C.F.R. de a asigura securitatea riveranilor din intravilanul orașului Gherla, în care sens se vor construi garduri - dublate de garduri vii (ș.a.) ce vor delimita proprietatea c.f. de alții.

- Intră în obligația S.N.C.F.R. și Administrația D.N. și D.J. de a asigura traversarea c.f. și a D.N. și D.J. în condiții de securitate atât a pietonilor cât și a autoturismelor.

- Alte obligații:

°înfrumusețarea zonelor ce le aparțin prin înlăturarea deșeurilor, gunoaielor etc. și plantarea (gazonarea) oriunde este posibil;

°drenarea (canalizarea) gropilor de împrumut și asigurarea îndepărtării rapide a apelor de ploaie.

3.8. S - ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

- S - Subzona cu destinație specială existentă
- S.cm. - Subzona cu destinație specială
 existentă aflată în interiorul zonei
 protejate (Cetatea Martinuzzi)

3.8.1. GENERALITATI - CARACTERUL ZONEI:

- Funcțiunea predominantă:
 - *Activități cu profil și caracter special
- Funcțiuni complementare:
 - *Este incompatibilă cu funcțiuni complementare (de alt profil)

3.8.2. UTILIZAREA FUNCTIONALA:

- Utilizări permise:
 - *activități cu profil și caracter special
- Utilizări permise cu condiții:
 - *orice intervenție în subzonele S și S.cm poate fi executată în baza unor documentații aprobate de forurile în drept.

3.8.3. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

- Caracteristicile lotului, amplasarea construcțiilor (dacă e cazul) regimul de înălțime, conform normelor specifice și în baza unor proiecte întocmite potrivit legislației în vigoare.

- Aspectul exterior: în cazul specific al oraşului Gherla, incinta zonei speciale nu este publică, nici nu poate fi percepută din exterior.
- Ansamblul penitenciarului (Cetatea Martinuzzi) nu mai corespunde funcţiunii moderne unei asemenea unităţi.

ORAȘUL GHERLA

LOCALITĂȚI COMPONENTE

- ° **BĂIȚA**
- ° **HĂȘDATE**
- ° **SILIVAȘ**

4.PRESCRIPTII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE LA NIVELUL: -ZONELOR FUNCȚIONALE -SUBZONELOR FUNCȚIONALE -U.T.R.-URILOR

4.1.ZONA DE LOCUINȚE – L –

4.1.1. CARACTERUL ZONEI

Funcțiunea predominantă: locuirea

Funcțiuni complementare: dotările existente

Zona de locuințe va avea și în perspectivă ponderea principală în cadrul zonelor funcționale a localităților componente, astfel în cazul localității Băița zona de locuințe și funcțiuni complementare ocupă 80,65%, în cazul localității Hășdate 78,60% iar în cazul localității Silivaș ocupă 82,55% din teritoriul intravilan propus, majoritatea locuințelor fiind locuințe individuale.

Locuințele din cele trei localități componente (fiind locuințe individuale, majoritatea lor parter, unele cu demisol sau parter + 1 etaj) se încadrează în subzona locuințe unifamiliale cu regim general de înălțime P, P+1 etaje (cu accente P-1) – Lm – majoritatea subzonelor fiind marcate ca Lm.su și Lm.su.p – adică locuințe unifamiliale existente (Lm.su) și propuse (Lm.su.p). În cadrul localităților Băița și Hășdate se găsesc și subzone de locuințe marcate Lm.su.r – locuințe unifamiliale existente cu restricții de construire.

4.1.2.UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Utilizări permise

- case de locuit individuale sau duplex cu regim de înălțime cuprins între parter (un singur nivel) și parter cu un etaj și mansardă (3 niveluri)
- anexe gospodărești
- adăposturi pentru animale
- reparații, extinderi a dotărilor existente

- dotări noi, unități comerciale și de alimentație publică
- utilități de prestări servicii nepoluante.

Utilizări permise cu condiții

A.Localitatea BĂITA

-În U.T.R.1 în subzona Lm.su.r autorizarea noilor construcții se poate face numai după scoaterea zonei de sub pericolul inundațiilor, bălțirilor.

-În U.T.R.2 în subzona Lm.su.r autorizarea noilor construcții se poate face numai în baza unor studii de specialitate care să ateste stabilitatea terenului din punct de vedere geotehnic.

-În U.T.R.1 și U.T.R.3 în zona de protecție a drumului național european DN1c – E576 orice construcție nouă se va amplasa la 22 m distanță de la axul drumului.

-În U.T.R.1, U.T.R.2 și U.T.R.3 în subzona Lm.su.p pentru amplasarea de noi locuințe familiale care nu se înscriu în aliniamentul stradal existent se impune întocmirea de P.U.D. conform prevederilor legale.

B.Localitatea HĂȘDATE

-În U.T.R.1 în zona de protecție a infrastructurii feroviare (100 m de lățime de la linia CF) autorizațiile de construire necesită și avizul S.N.C.F.R.

-În U.T.R.2 în subzona Lm.su.r autorizarea noilor construcții se poate face numai după scoaterea zonei de sub pericolul inundațiilor, bălțirilor.

-În U.T.R.1 și U.T.R.2 în subzona Lm.su.p pentru amplasarea de noi locuințe familiale care nu se înscriu în aliniamentul stradal existent se impune întocmirea de P.U.D.conform prevederilor legale.

-În U.T.R.1 și U.T.R.2 în zona de protecție a drumului comunal DC37 orice construcție nouă se va amplasa la 18 m distanță de la axul drumului.

-În U.T.R.1 și U.T.R.2 în subzona Lm.su.p pentru amplasarea de noi locuințe familiale care nu se înscriu în aliniamentul stradal existent se impune întocmirea de P.U.D.conform prevederilor legale.

C.Localitatea **SILIVAȘ**

-În U.T.R.1 în interiorul zonei de protecție a monumentului de arhitectură (Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli – 1827) pentru orice construcție se va anexa avizul M.L.P.A.T. și Ministerului Culturii, conform ordin nr.589/D din 1992.

-În U.T.R.1, U.T.R.3 și U.T.R.4 în zona de protecție a drumului comunal DC37 orice construcție nouă se va amplasa la 18 m distanță de la axul drumului.

-În U.T.R.1 și U.T.R.2 în subzona Lm.su.p pentru amplasarea de noi locuințe familiale care nu se înscriu în aliniamentul stradal existent se impune întocmirea de P.U.D. conform prevederilor legale.

Utilizări interzise

-locuințe în bloc

-unități poluante, care ar genera zgomot, vibrații, mirosuri, fum, gaze toxice sau iritante

-orice adăpost de animale neechipat cu platformă de fermentare a gunoiului de grajd și de colectare a dejecțiilor lichide ale animalelor (ambele betonate)

-chioscuri, tonete, rulote sau orice construcție provizorie pe suprafață ce aparține domeniului public.

4.1.3.CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Caracteristicile parcelelor

Sunt considerate loturi construibile numai acele ce îndeplinesc următoarele condiții:

- să aibă o suprafață minimă de parcelă de 150 mp pentru clădiri înșiruite, respectiv de minim 200 mp pentru clădiri izolate sau cuplate
- să aibă un front la stradă de min.8,00 m pentru clădiri înșiruite și min.12,00 m pentru clădiri izolate sau cuplate
- adâncimea parcelei trebuie să fie cel puțin egală sau mai mare cu lățimea parcelei, iar în cazul parcelelor de colț front la stradă să aibă min.15,00 m.

Amplasarea construcțiilor față de aliniament

-în cazul în care frontul construit existent se confundă cu linia de demarcație a proprietăților către stradă, construcțiile noi vor fi amplasate pe aliniament existent

-în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate la aliniamentul clădirilor existente

-retragerea construcțiilor noi față de aliniament existent pentru respectarea zonei de protecție a drumurilor clasificate (drum național DN1c-E576 și drum comunal DC37).

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei

-se vor respecta prevederile Codului Civil și ale ordinului nr.536/97 a Ministerului Sănătății

-construcțiile noi vor fi amplasate la o distanță de 3 m față de limitele laterale și posterioare a parcelei

-se va asigura însorirea clădirii printr-o distanță de minimum $\frac{1}{2}$ din înălțimea la cornișă a celei mai înalte clădiri învecinate

Amplasarea construcțiilor unele față de altele în cadrul aceleiași parcele

-se vor respecta distanțele suficiente unei desfășurări normale ale activităților din gospodăria (incinta) respectivă, referitor la întreținerea clădirilor, accesul pompierilor, salvării sau mijloacelor de transport specifice activităților legate de agricultură sau de funcțiunea din incinta respectivă

-se vor asigura însorirea, salubritatea și siguranța în exploatarea construcțiilor, conform normelor în vigoare.

Accese carosabile

-autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției, totodată aceste accese trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

-accesele trebuie îndepărtate cât mai mult posibil de intersecții

-se propune modernizarea tuturor străzilor, de asemenea realizarea trotuarelor și rigolelor pentru ape pluviale, unde acestea lipsesc

-se interzice staționarea vehiculelor pe suprafața domeniului public reprezentat de drum național (localitatea Băița) și drum comunal (localitatea Hășdate și Silivaș).

-parcările necesare se vor amenaja strict în cadrul parcelelor, iar în cazul obiectivelor cu funcțiuni complementare se vor rezolva parcările fără a afecta domeniul public reprezentat de strada respectivă.

Procentul de ocupare a terenului (POT)

-În cadrul subzonei Lm.su – pentru a nu stopa extinderea locuințelor existente sau a anexelor gospodărești, se admite un POT maxim de 40%.

-În cazul subzonei Lm.su.p – pentru viitoarele locuințe se admite un POT maxim de 35%.

Înălțimea construcțiilor

-În subzona Lm.su – locuințe existente – se admit construcții de maximum 3 niveluri (inclusiv mansarda), cu respectarea distanței necesare și suficiente însoririi tuturor clădirilor conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.536 din 1997.

-În subzona Lm.su.p –locuințe propuse – înălțimea construcțiilor va respecta prevederile P.U.D.elaborat și aprobat.

Condiții de echipare edilitară

A.Localitatea **BĂIȚA**

Se propune extinderea rețelei de apă potabilă existentă pe toate străzile localității, totodată racordarea prin rețea de canal menajer propus la stația de epurare a orașului Gherla.Până la realizarea canalizației publice, instalațiile individuale de canalizare a apelor menajere se vor

menține și în viitor. Racordarea locuințelor la viitoarea rețea de canalizare va fi obligatorie.

Postul de transformare existent ce deservește localitatea va fi menținut și în viitor.

Conducta de gaz de presiune redusă este în curs de execuție, urmează să fie executate bransamentele la locuințele localității.

Rezidurile din gospodării vor fi periodic transportate la platforma de gunoi a orașului Gherla.

În cazul gospodăriilor crescătoare de animale va fi obligatorie amenajarea platformelor betonate pentru fermentarea gunoiului de grajd și a bazinelor betonate pentru colectarea dejecțiilor lichide.

B. Localitatea HĂȘDATE

Localitatea are alimentare cu apă potabilă de la rețea de alimentare cu apă existentă din Gherla. Se propune extinderea rețelei de canalizare a orașului Gherla și în localitatea Hășdate.

Postul de transformare existent ce deservește localitatea va fi menținut și în viitor.

Localitatea este alimentată cu gaz metan, deci încălzirea este rezolvată.

Rezidurile din gospodării vor fi periodic transportate la platforma de gunoi a orașului Gherla.,

În cazul gospodăriilor crescătoare de animale va fi obligatorie amenajarea platformelor betonate (pentru fermentarea gunoiului de grajd) și a bazinelor betonate pentru colectarea dejecțiilor lichide.

C. Localitatea SILIVAȘ

În prezent nu dispune de alimentare cu apă și canalizare centralizată. Se propune prelungirea rețelei de apă potabilă existentă din localitatea Hășdate până în localitatea Silivaș și executarea rețelei de apă potabilă pe toate străzile localității. De asemeni, se propune prelungirea rețelei de canal menajer propus a localității Hășdate, până în localitatea Silivaș și racordarea gospodăriilor la canal menajer propus.

Postul de transformare existent ce deservește localitatea va fi menținut și în viitor.

Încălzirea localității se va face și în viitor cu sobe cu lemne.

Rezidurile din gospodării vor fi periodic transportate la platforma de gunoi a orașului Gherla.

În cazul gospodăriilor crescătoare de animale va fi obligatorie amenajarea platformelor betonate pentru fermentarea gunoiului de grajd și a bazinelor betonate pentru colectarea dejecțiilor lichide.

Aspectul exterior al construcțiilor

Se interzice autorizarea construcțiilor de locuințe sau altor construcții cu funcții complementare, care ar deprecia prin aspectul lor dezagreabil aspectul general al zonei de locuit

Proiectele de autorizare a construcțiilor noi în zona de locuit vor respecta regulile generale de urbanism în privința conformării și volumetriei, a materialelor folosite la fațade și acoperișuri.

Nu se admite folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare la acoperișuri.

Nu se vor autoriza proiectele pentru construcții care prevăd folosirea unor materiale nedurabile.

4.2. ZONA UNITĂȚI DE PRODUCȚIE

I – unități industriale, prestări servicii

A – unități agricole

4.2.1. GENERALITĂȚI – CARACTERUL ZONEI

În această zonă se găsesc activități de producție industrială, prestări servicii sau activități de producție agricolă, care necesită suprafețe de teren mult mai mari față de cele pe care le poate oferi o parcelă obișnuită din cadrul zonei de locuit.

Funcțiunea predominantă

- intreprinderi industriale, prestări servicii (în subzona – I -)
- unități agricole (în subzona –A-)

Funcțiuni complementare

- căi de comunicații rutiere, parcaje
- depozite, locuințe de serviciu
- construcții aferente lucrărilor tehnico-edilitare

4.2.2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Utilizări permise

- construcții și instalații aferente unităților de industrie sau agricole
- construcții pentru prestări servicii productive
- locuințe de intervenție impusă de profilul unității
- spații de depozitare, inclusiv magazine – depozit

Utilizări permise cu condiții

Pentru magazie cereale – depozit (UTR 2 – Băița), ciupercăria și atelier de tâmplărie (UTR 1 – Hășdate), agromec – secția de mecanizare (UTR 1 – Hășdate) și magazie cereale, depozit (UTR 2 – Silivaș) se impune reautorizarea funcțiunii cu respectarea tuturor normelor în vigoare.

Utilizări interzise

- locuințe (cu excepția celor de intervenție)
- unități de producție poluante
- unități de producție care nu au autorizație de funcționare obținută în condițiile legilor actuale.

4.2.3.CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

-În cazul eventualelor extinderi se va ține seama de desfășurarea optimă a activității, potrivit profilului și tehnologiei specifice.

-Orice construcție nouă sau extindere va avea la bază un PUD aprobat, care să indice toate datele referitoare la construcția față de aliniamentul existent și față de limitele laterale și posterioare ale incintei vecine.

-Parcările se vor amenaja în cadrul fiecărei unități, fără a afecta suprafața domeniului public reprezentând strada respectivă (strada fiind folosită doar pentru staționări de scurtă durată).

-Autorizarea executării construcțiilor industriale sau agricole va fi condiționată de semnarea unui contract între investitor și Consiliul Local Gherla, prin care investitorul se obligă să suporte cheltuielile legate de

dotarea edilitară a unității și prin care se vor stabili condiții de furnizare a serviciilor edilitare.

-În unitățile existente precum și în eventuale viitoare unități salubritatea va fi asigurată prin instalații proprii de neutralizare a deșeurilor ce ar putea influența negativ integritatea și puritatea mediului înconjurător.

-Aspectul exterior al construcțiilor va respecta regulile urbanistice.

-În cadrul incintelor se vor amenaja fâșii de spații verzi între limita incintei și vecinătate.

-Se va urmări o utilizare cât mai rațională a terenului aferent fiecărei unități.

4.3.ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ECHIPARE EDILITARĂ –G-

4.3.1.GENERALITĂȚI – CARACTERUL ZONEI

Funcțiunea predominantă

-Servicii de gospodărie comunală și construcții de echipare edilitară (suprafețe de terenuri necesare pentru înhumarea cadavrelor umane, terenuri necesare construcțiilor edilitare).

Se compune din două subzone:

-G.s – subzona cimitire existente

-G.sp – subzona stație pompare apă industrială Gherla

Funcțiuni complementare

-Pentru subzona cimitire: împrejmuiți, amenajări platforme, capele, etc. pe baza unui PUD specific aprobat.

4.3.2.UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Utilizări permise

- cimitire în subzonele G.c
- construcții și instalații edilitare în G.sp

Utilizări permise cu condiții

- cimitir, amenajări și construcții complementare, amenajarea aleilor, a spațiilor verzi în cimitir, amenajarea drumurilor de acces – pe baza unei documentații de urbanism specifice avizat și aprobat conform Legii.
- construcții și instalații ale stației de pompare și împrejmuire conform normelor sanitare.

4.3.3.CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

În subzona G.c (cimitire) se vor respecta normele de înhumare și se vor construi monumente funerare specifice localității și cultului religios respectiv, totodată plantarea masivă, mai ales spre zonele limitrofe cimitirelor, împrejmuirea, etc.

În subzona G.sp (stația de pompare) se vor respecta condițiile impuse prin normativele specifice alimentării cu apă.

4.4.ZONA CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE – CC –

4.4.1.GENERALITĂȚI – CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde toate drumurile (străzile) din intravilanul propus al localităților Băița, Hășdate și Silivaș, indiferent dacă sunt drumuri clasificate (DC37 – care traversează localitatea Hășdate și intră până în centrul localității Silivaș) sau străzi principale, secundare sau cărări.

Funcția unică

-circulația rutieră și pietonală

4.4.2.UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Utilizări permise

-Intervenții la toate străzile din intravilanele propuse a localităților componente pentru asigurarea unei circulații normale (atât rutieră cât și pietonală) –aparținând domeniului public de interes local

-Asigurarea scurgerii controlate a apelor pluviale.

-Modernizarea podurilor existente.

Utilizări interzise

-Amplasarea oricărei construcții pe suprafețele aferente străzilor din localități componente.

-Nu se admite amplasarea construcțiilor provizorii de felul tonetelor, chioșcurilor.

-Este interzisă depozitarea de orice fel de materiale pe suprafața domeniului public (inclusiv pe trotuare).

4.4.3.ECHIPAREA CĂILOR DE COMUNICAȚII RUTIERE

-Străzile trebuie să fie menținute în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță conform normativelor în vigoare.

-Se vor lua măsuri pentru amenajarea porțiunilor de străzi a căror elemente geometrice nu corespund normativelor în vigoare.

-Se vor amenaja (unde lipsesc) și se vor întreține permanent șanțurile în așa fel încât să se asigure starea corespunzătoare a străzilor pentru siguranța circulației

-Se va asigura iluminatul pe toate străzile din intravilan.

-Se vor moderniza podurile existente:

-la Băița -1 pod în U.T.R.1

-2 poduri în U.T.R.2

-la Silivaș - 1 pod în U.T.R.1

-Se interzice amplasarea oricărui tip de construcții în zona de protecție a căilor rutiere clasificate în limita de 22 m față de axul drumului național european DN1c-E576 (cazul localității Băița) și de 18 m față de axul drumului comunal Dc37 (cazul localității Hășdate și Silivaș) – excepție fac linii telefonice, de energie, rețele tehnico-edilitare, dar fiecare intervenție trebuie să aibă aprobare de la Administrația Drumurilor Naționale pentru DN1c sau a Consiliului Local Gherla pentru Dc37.

4.5.ALTE ZONE

TA-terenuri cu ape

P – terenuri cu vegetație de protecție

4.5.1.GENERALITĂȚI – CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde terenurile aflate permanent sub apă (practic valea Băița din intravilanul localității Băița și valea Silivașului din localitatea Silivașu) și terenurile cu vegetație de protecție.

4.5.2.UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Utilizări permise

- lucrări pentru prevenire și combaterea acțiunilor distructive ale apelor
- plantații de protecție antierozionale
- plantații pomicole

Utilizări permise cu condiții

- lucrări de regularizare a văii Băița și valea Silivașului pe baza unui proiect de specialitate aprobat
- consolidare de mal, alte lucrări de gospodărie a apelor, respectând prevederile Legii Apelor (nr.107/1996).